

<제03장 임금.제02절 평균임금>

[예상][1][3.02-1]추석 상여금과 경영성과급의 임금성 및 평균임금 산입 여부

《【문제3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A사에 근무하는 근로자 甲은 2023년 10월 31일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3개월간(8월, 9월, 10월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300만 원과 직책수당 50만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A사는 단체협약에 따라 매년 9월에 전 직원을 대상으로 추석 상여금 200만 원을 지급해 왔다. 둘째, A사는 취업규칙에 매년 경영 실적에 따라 이사회 결정으로 성과급을 지급할 수 있다고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023년 8월에 경영성과급으로 500만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023년 9월 중에 10일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음1) 평균임금 산정 시 산입되는 임금 범위와 관련하여, 추석 상여금과 경영성과급이 각각 평균임금 산정 기초가 되는 임금에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제3.2의 물음1> 추석 상여금과 경영성과급의 임금성 및 평균임금 산입 여부

I. 문제의 제기

- 평균임금이란 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 전체 일수로 나눈 금액을 의미한다. 평균임금 산정의 기초가 되는 임금은 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다. 사안에서는 정기적으로 지급된 추석 상여금이 평균임금 산정에 포함되는지, 그리고 지급 여부가 불확정적인 경영성과급이 근로의 대가인 임금으로서 평균임금 총액에 합산될 수 있는지가 주요 쟁점이다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 평균임금 산정 기초로서의 임금성 판단 기준

1. 임금의 정의와 요건

- 근로기준법상 임금에 해당하기 위해서는 ① 사용자가 지급하는 것일 것, ② 근로의 대가로 지급하는 것일 것, ③ 명칭을 불문하고 노동력을 제공한 대가로서의 성격을 가질 것을 요한다. 판례는 지급 의무의 발생 근거가 단체협약, 취업규칙 등의 규정에 명시되어 있거나, 관례적으로 성립하여 사용자에게 지급 의무가 있는 경우 이를 임금으로 본다.

2. 상여금의 임금성

- 판례는 상여금이 정기적·계속적으로 지급되고 그 지급액과 지급 시기가 확정되어 있거나 관례가 형성되어 사용자에게 지급 의무가 지워져 있다면, 이는 근로의 대가로서 임금에 해당한다고 판시한다.

3. 경영성과급의 임금성

- 과거 판례는 경영 실적에 따라 지급 여부가 결정되는 경영성과급은 지급 조건의 불확정성으로 인해 임금성을 부정하는 경향이 있었다. 그러나 최근 대법원 판례는 경영성과급이라 하더라도 지급 조건과 산정 방법이 미리 정해져 있고, 해마다 계속적·반복적으로 지급되어 근로자들에게 지급에 대한 기대권이 형성된 경우라면 근로의 대가인 임금에 해당할 수 있다는 전향적인 판결을 내놓고 있다.

III. 사안의 적용

1. 추석 상여금의 평균임금 산입 여부

(1) 지급 근거 및 정기성 검토

- A사의 추석 상여금은 단체협약이라는 법적 구속력이 있는 문서에 근거하여 매년 9월 전 직원을 대상으로 지급되어 왔다. 이는 지급의 근거가 명확하며, 매년 정기적으로 지급되는 관행이 정착된 것으로 볼 수 있다.

(2) 근로 대가성 및 지급 의무

- 매월 지급되는 기본급과는 형식을 달리하나, 근로자가 일정한 기간 근로를 제공한 것에 대하여 감사의 뜻이나 격려의 의미를 담아 지급되는 금품이라 하더라도 지급 의무가 확정되어 있다면 근로의 대가성을 부인하기 어렵다. 따라서 추석 상여금은 근로기준법상 임금에 해당한다.

(3) 평균임금 산입 방법

- 평균임금은 사유 발생일 전 3개월간의 임금 총액을 기준으로 하나, 상여금과 같이 1년을 단위로 지급되는 금품은 퇴직 전 3개월 동안 지급된 전액을 합산하는 것이 아니라, 퇴직 전 12개월 동안 지급된 상여금 총액의 12분의 3(3/12)에 해당하는 금액을 평균임금 산정 기초가 되는 임금 총액에 산입한다.

2. 경영성과급의 평균임금 산입 여부

(1) 지급 규정 및 재량권의 범위

- 사안에서 취업규칙에 경영 실적에 따라 이사회 결정으로 지급할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 문언상 지급 여부가 사용자의 재량에 달려 있는 것처럼 보일 수 있으나, 실제 지급 실태와 산정 기준이 구체화되어 있는지를 고려해보아야 한다.

(2) 임금성 인정 여부에 관한 법리 적용

① 임금성을 긍정하는 입장

- 만약 A사가 매년 경영 이익의 일정 비율을 성과급으로 지급해 왔고, 근로자들이 이를 당연히 지급될 것으로 기대하고 있었다면 근로의 대가성이 인정될 수 있다. 최근 판례는 기업 이윤의 분배라는 성격보다 근로자가 제공한 노동의 질과 양에 대한 사후적 보상으로 파악하여 임금성을 넓게 인정하는 추세다.

② 임금성을 부정하는 입장

- 반대로 지급 조건이 전적으로 사용자의 자유로운 의사에 달려 있거나, 경영 실적이 목표치에 미달할 경우 지급하지 않는다는 원칙이 엄격히 고수되어 지급의 불확정성이 매우 높다면 임금으로 보기 어렵다는 견해도 존재한다.

(3) 사안의 특수성 고려

- 甲의 경우 2023년 8월에 500만 원을 수령하였다. 만약 이것이 일시적·은혜적 금품이 아니라 회사의 성과 배분 기준에 따라 지급된 것이라면 평균임금 산입 범위에 포함될 여지가 상당하다. 다만, 이사회 결정으로 지급할 수 있다는 임의적 규정은 임금성을 판단하는 데 있어 불리한 요소로 작용할 수 있으나, 실제 지급 관행이 더 우선적인 판단 기준이 된다.

3. 검토

(1) 추석 상여금의 적용

- 甲의 추석 상여금 200만 원은 단체협약에 근거한 임금이므로 평균임금 산정에 포함된다. 산입액은 연간 총액인 200만 원의 3/12인 50만 원이 퇴직 전 3개월 임금 총액에 합산되어야 한다.

(2) 경영성과급의 적용

- 경영성과급 500만 원은 취업규칙에 근거가 있고 실제 지급되었으나, 이사회 결정이라는 재량적 요소가 포함되어 있다. 그러나 경영성과급이 현대 사회에서 근로자들의 동기 부여를 위한 중요한 보상 체계로 자리 잡았음을 고려할 때, 지급 조건이 객관화되어 있다면 임금으로 보아 연간 총액의 3/12를 산입하는 것이 타당하다. 다만, 사안의 문구상 지급할 수 있다는 임의 규정인 점을 고려하여 보수적으로 접근한다면 배제될 가능성도 무시할 수 없다.

VI. 결론

- 추석 상여금은 지급의 정기성과 확정성이 인정되므로 명백히 평균임금 산정 기초가 되는 임금에 해당한다. 반면 경영성과급은 지급 규정의 형식에 따라 논란이 있을 수 있으나, 최근 판례의 경향에 비추어 볼 때 실질적인 지급 관행과 산정 기준이 존재한다면 임금성을 인정받을 수 있을 것이다. 따라서 추석 상여금 200만 원과 경영성과급 500만 원에 대해 각각 12분의 3에 해당하는 금액을 평균임금 산정을 위한 임금 총액에 합산하여 최종적인 평균임금을 도출하여야 한다.